

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางสาว เพ็ญพอ สมบูรณ์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 556/2532

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1566, มาตรา 1585

บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดาตาม
ป.พ.พ. มาตรา 1566 แม้บิดามารดาของผู้เยาว์จะมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศก็ตาม
เมื่อมิได้ถูกถอนอำนาจปกครอง ก็จะขอให้ศาลตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ตาม
ป.พ.พ. มาตรา 1585 หาได้ไม่.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นป้าของมารดาเด็กหญิงเตี้ยห่วย หรือห่วย เตี้ย ผู้
เยาว์บิดามารดาของผู้เยาว์อยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่อาจปกครองผู้
เยาว์ได้ ผู้เยาว์อยู่กับผู้ร้องมาหลายปีแล้ว ขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์

ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาว่า บิดามารดาของผู้เยาว์อยู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่สามารถใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ได้ เมื่อผู้เยาว์อยู่ในประเทศไทย และอยู่ในความดูแลของผู้ร้องย่อมจะต้องมีผู้ปกครอง และเหตุที่จะขอให้ศาลตั้งผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1585 เมื่อผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดาหมายความว่ารวมถึงกรณีที่บิดามารดาไม่สามารถที่จะใช้อำนาจปกครองโดยตลอดด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1566 เมื่อผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา แม้บิดามารดาของผู้เยาว์จะมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศก็ตาม เมื่อมิได้ถูกถอนอำนาจปกครอง ผู้ร้องจะขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1585 หาได้ไม่ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ